

Pubblicità in vetrina

Si chiede di sapere quando la pubblicità realizzata sulla vetrina di un esercizio commerciale, mediante scritte, immagini o vetrofanie, possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 833, lettera q), della Legge 160/2019, e quali siano i criteri per determinarne la superficie imponibile.

Nel caso in esame (accompagnato da documentazione fotografica), le vetrofanie devono essere considerate a tutti gli effetti **esposizioni pubblicitarie**.

Non trova applicazione l'esenzione prevista dal comma 833 lettera Q che prevede l'esenzione quando la pubblicità in vetrina non supera la superficie complessiva di mezzo metro quadrato.

La lettera Q del comma 833 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 prevede: *"q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;"*

Nell'andare a identificare la diffusione di un messaggio pubblicitario realizzato sulla vetrina di un'attività, si dovrà innanzi tutto capire l'effettiva volontà di realizzare un'iniziativa pubblicitaria.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Così come prevedeva già la Direttiva Comunitaria CEE n. 84/450 del 1984 che considerava iniziativa pubblicitaria *"qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili"*.

Una volta valutata l'attrazione nel presupposto della pubblicità in vetrina, dovremo andare a definirne le superfici. Qui subentrano nuove valutazioni tenendo conto che spesso la pubblicità in vetrina non è realizzata con un "impianto pubblicitario", che sarebbe soggetto al pagamento del canone indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti, ma bensì, trattandosi di un elemento, la vetrina, che non ha caratteristiche intrinseche di mezzo pubblicitario, dovremo adottare il principio di calcolo in base alla minima figura geometrica piana che racchiude il messaggio pubblicitario stesso.